Утверждаю
Директор ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус»
_____ Р.Т.Зайдулин
«10» января 2024 г.

Положение о платных образовательных услугах в частном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Авто-Статус»

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с ФЗ «Об образовании», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441

1. Общие положения:

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей» и Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441

1.2. Положение определяет порядок и условия предоставления платных образовательных услуг частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Школа вождения «Авто-Статус» (далее по тексту ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус») (далее исполнитель), в лице директора Зайдулина Рената Тальгатовича, действующего на основании Приказа №1 от 02.09.2022 года (О вступлении в должность), Устава образовательного учреждения, обучающимся, их родителям (законным представителям) (далее заказчик). Настоящее Положение распространяется на ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус» в части касающейся реализации образовательных программ, предусмотренных соответствующими примерными программами, федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями.

1.3. К платным образовательным услугам относятся:

- обучение по образовательным программам, программам профессиональной подготовки;
- оказание услуг по дополнительному обучению вождению транспортных средств:
- другие услуги.

1.4. ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус» предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения, предприятий и организаций.

1.5. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к содержанию программ профессиональной подготовки, определяются рабочими программами подготовки и могут быть выше, чем это предусмотрено федеральными государственными образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями (примерными программами подготовки).

1.6. ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус» вправе оказывать платные образовательные услуги в соответствии с настоящим Положением, на основании:

- наличия государственной лицензии на соответствующий вид образовательной деятельности;
- Уставом ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус» такая деятельность предусмотрена и определены виды данной деятельности;
- организация разработала и утвердила Положение об оказании платных образовательных услуг.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ЧОУ ДПО ШВ "АВТО-СТАТУС", ЗАЙДУЛИН РЕНАТ ТАЛЬГАТОВИЧ, ДИРЕКТОР **10.07.24** 12:13 (MSK) Сертификат
Действует с 20.11.23 по 20.02.25

Для оказания платных услуг необходимо:

- наличие письменной заявки юридического лица или заявление физического лица об оказании услуг;
- заключить договор о возмездном оказании услуг в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой у заказчика;
- составить смету расходов на платные услуги;
- издать приказ руководителя об организации конкретных платных образовательных услуг, в котором определить: ответственных лиц, состав участников, организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг; привлекаемый преподавательский и административный состав, а также мастеров производственного обучения вождению;
- утвердить учебные планы, расписание занятий, график вождения и другие документы.

2. Информация о платных образовательных услугах.

2.1 Исполнитель до заключения договора:

- предоставляет заказчику достоверную информацию об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора;
- доводит до заказчика путем размещения в удобном для обозрения месте информацию, содержащую следующие сведения:

1) наименование и место проведения занятий в учебных группах;
2) сведения о наличии лицензии на право осуществления образовательной деятельности;
3) уровень и направленность реализуемых образовательных программ, программ профессиональной подготовки, формы и сроки их освоения;
4) перечень образовательных услуг, стоимость которых включена в основную плату по договору, и перечень дополнительных образовательных услуг, оказываемых с согласия заказчика и порядок их предоставления;
5) стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору, а также стоимость образовательных услуг, оказываемых за дополнительную плату, и порядок их оплаты;
6) порядок зачисления в учебные группы и требования к кандидатам;
8) форма документа, выдаваемого по окончании обучения.

2.2. Исполнитель по требованию заказчика предоставляет для ознакомления:

1) Устав;
2) лицензию на осуществление образовательной деятельности;
3) другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса;
г) адрес и телефон учредителя организации;
д) образцы договоров об оказании платных образовательных услуг;
е) образовательные программы;

3. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых населению, предприятиям, учреждениям и организациям.

3.1. Профессиональная подготовка и переподготовка водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий в соответствии с приложением к лицензии на право осуществления образовательной деятельности.

3.2. Оказание услуг по дополнительному обучению вождению транспортных средств.

4. Основные права и обязанности исполнителя платных образовательных услуг.

4.1. Исполнитель имеет право:

- Рекламировать свою деятельность по предоставлению услуг;
- Выбирать способ предоставления услуг;
- Разработать и применять форму договора на оказание образовательных услуг;
- Получать вознаграждение, компенсацию затрат, понесенных в результате расторжения договора по инициативе заказчика, получать информацию органов государственной власти и органов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ЧОУ ДПО «ЦЕНТР АВТО-СТАТУС» ЗАЙДУЛИН РЕНАТ ТАЛГАТОВИЧ, ДИРЕКТОР 10.07.24 12:13 (МСК) Сертификат
E02A2F986846F14EF0EC2BAD42638FA512C156E4
Действителен с 21.11.23 по 21.02.25

местного самоуправления о нормах и правилах оказания образовательных услуг;

4.2. Исполнитель обязаны:

- Довести информацию о праве оказания данного вида образовательных услуг, выполнять услуги с высоким качеством и в полном объеме согласно договору;
- Не навязывать заказчику дополнительных видов услуг, а также не обусловливать исполнение одних услуг обязательным исполнением других;
- Не отказывать в предоставлении услуг заказчику без уважительных причин;
- Предупредить об условиях, при которых наступает опасность нанесения ущерба здоровью или имущества в процессе оказания услуг.

5. Основные права и обязанности заказчика платных образовательных услуг.

5.1. Заказчик имеют право:

- Получать достоверную информацию о реализуемых услугах, выбирать исполнителя услуг;
- Требовать от исполнителя качественных услуг, соответствующих договору;
- Расторгнуть договор об оказании услуг в любое время, возместив расходы за выполненную работу и прямые убытки, причиненные расторжением договора.

5.2. Заказчик обязан:

- Принимать выполнение услуг в сроки и в порядке, предусмотренные договором;
- Возмещать расходы исполнителю услуг в случае невозможности оказания услуги по независящим от исполнителя причинам.

6. Порядок заключения договоров

6.1. Исполнитель обязан заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую заказчиком образовательную услугу.

6.2. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами.

6.3. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

а) полное наименование и фирменное наименование исполнителя - юридического лица.

б) место нахождения или место жительства исполнителя;

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика;

г) место нахождения или место жительства заказчика;

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика;

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору);

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

л) форма обучения;

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной программы);

о) порядок изменения и расторжения договора;

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных

Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ЧОУ ДПО ШВ "АВТО-СТАТУС", ЗАЙДУЛИН РЕНАТ ТАЛЬГАТОВИЧ, ДИРЕКТОР 10.07.24 12:13 (MSK) Сертификат
Действует с 20.11.23 по 20.02.25

получение образования определенных уровня и направленности и подавших заявления о приеме на обучение или снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об образовании.

6.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» на дату заключения договора.

6.6. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

6.7. При обнаружении недостатков при оказании образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами, программами профессиональной подготовки (частью образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:

а) безвозмездного оказания образовательных услуг;

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

6.8. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных образовательных услуг не устранены исполнителем.

Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные недостатки оказанных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.

6.9. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующем случае:

а) применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.

6.10. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, другой у заказчика.

7. Экономическая организация платных дополнительных образовательных услуг.

7.1. Размер и сроки платы за оказание образовательных услуг устанавливаются исполнителем. В стоимость услуг закладывается оплата работы преподавателей, мастеров производственного обучения и административного персонала по тарификации, расходы на аренду помещений, амортизацию учебно-материальной базы и оборудования, коммунальные услуги, материальные затраты, накладные расходы, доход и другие расходы.

7.2. Расходование средств осуществляется в соответствии с утвержденной сметой. Организация имеет право реинвестировать доход от платных образовательных услуг в организацию, в том числе на увеличение расходов по заработной плате.

7.3. ЧОУ ДПО ШВ «Авто-Статус» на основании приказа директора, в соответствии с положением об определенной платной образовательной услуге может снижать или повышать плату за обучение.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ЧОУ ДПО ШВ "АВТО-СТАТУС", ЗАЙДУЛИН РЕНАТ ТАЛЬГАТОВИЧ, ДИРЕКТОР **10.07.24** 12:13 (MSK) Сертификат E02A2F986846F14EF0EC2BAD42638FA512C156E4
Действует с 20.11.23 по 20.02.25

8. Порядок оказания платных образовательных услуг.

Для оказания платных образовательных услуг:

8.1.1. Администрация создает условия для оказания платных образовательных услуг в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

8.1.2. Обеспечивает кадровый состав и оформляет трудовые соглашения (или договоры) для выполнения платных образовательных услуг. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг могут привлекаться как основные сотрудники организации, так и специалисты со стороны.

8.1.3. Обучение проводится в соответствии с утверждённым исполнителем графиком, расписанием занятий по мере набора учебных групп (за исключением официально объявленных дней карантина, или форсмажорных обстоятельств).

8.1.4. Занятия проводятся согласно расписания, утверждённого руководителем, в соответствии с учебным планом и графиком проведения учебного вождения.

8.1.5. Составляет смету расходов на образовательные услуги.

8.1.6. Издает приказы об организации конкретных образовательных услуг организации, в которых определяет:

- Состав участников;
- Организацию работы по предоставлению платных образовательных услуг.
- Привлекаемый преподавательский состав.
- Сроки предоставления услуги.

Утверждает:

- Учебный план, учебную программу, графики и другие учебные материалы;
- Штатное расписание;
- Служебные инструкции.
- Другие необходимые обучения документы

8.2. Фонд заработной платы по оказанию платных образовательных услуг формируется в рамках утвержденных смет на учебный год. Оплата административному и обслуживающему персоналу устанавливается в соответствии с тарифными ставками. Оплата труда преподавательского персонала *и* мастеров производственного обучения производиться за фактически отработанные часы.

8.3. Доходы организации расходуются на обеспечение, развитие учебно-материальной базы по следующим направлениям:

- приобретение технических средств, в т.ч. технических средств обучения;
- приобретение оборудования и инвентаря;
- содержание помещений организации и прочие услуги.

8.4. Организация оказывает образовательные услуги в порядке и в сроки, определенные договором, заключенным с заказчиком и программой подготовки по определённой специальности.

8.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.

8.6. Оплата за оказание платных образовательных услуг производится через кассу или на расчётный счёт исполнителя. Расходы по перечислению денежных средств на расчетный счет исполнителя за оказанные услуги несет заказчик.

8.7. Организация по требованию заказчика обязана предоставить необходимую и достоверную информацию об оказываемых образовательных услугах и исполнителе услуг.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ЧОУ ДПО ШВ "АВТО-СТАТУС", ЗАЙДУЛИН РЕНАТ ТАЛЬГАТОВИЧ, ДИРЕКТОР **10.07.24** 12:13 (MSK) Сертификат E02A2F986846F14EF0EC2BAD42638FA512C156E4
Действует с 20.11.23 по 20.02.25